

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2225/2537

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายวัชรินทร์หรือหมู่ เศวตเวช

จำเลย

นายวัชรินทร์ เศวตเวช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก และผู้พิพากษาที่ลงชื่อใน คำพิพากษาไม่รับรองฎีกาให้จำเลย จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลอุทธรณ์นำข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในสำนวนขึ้นมาวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจในการลงโทษจำเลยอย่างไม่เหมาะสม และเมื่อปีนของกลางมีใช้ทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดหรือได้มาโดย การกระทำความผิดแล้ว จึงควรให้คืนปีนดังกล่าวให้แก่ผู้เป็น เจ้าของ เป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 84)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295,371,376 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคสอง,72 วรรคสาม,72 ทวิ วรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว ความผิดฐานทำร้ายร่างกาย กับความผิดฐานยิงปืน โดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้าน เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษ

ฐานทำร้ายร่างกายซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 2 ปี ฐานมีอาวุธปืน ไว้ในความครอบครอง จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะลงโทษตามความ ผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 4 ปี ทาง พิจารณาจำเลย นำสืบรับเข้ามาว่าอยู่ในที่เกิดเหตุและใช้อาวุธปืนยิงไปทาง พวกผู้เสีย หายเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน และริบของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคแรกนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น ต่ำ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 73 แผ่นที่ 5)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่า ศาลอุทธรณ์นำข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในสำนวนขึ้นมาวินิจฉัย ก็ไม่ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์นำข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในสำนวน ขึ้นมาวินิจฉัย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และฎีกาของ จำเลย ที่ว่าศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจในการลงโทษจำเลยอย่างไม่เหมาะสม อาวุธปืน ของกลางก็มีใช้ทรัพย์ที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือได้มาโดยการกระ ทำความผิดจึงควรให้คืนอาวุธปืนของกลางดังกล่าวแก่ผู้เป็นเจ้าของ ก็เป็นฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยที่ว่า ศาลอุทธรณ์นำข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในสำนวนขึ้นมาวินิจฉัย ก็ไม่ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์นำข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในสำนวน ขึ้นมาวินิจฉัย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และฎีกาของจำเลย ที่ว่าศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจในการลงโทษจำเลยอย่างไม่เหมาะสม อาวุธปืนของกลางก็มีใช้ทรัพย์สินที่จำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือได้มาโดยการกระทำความผิดจึงควรให้คืนอาวุธปืนของกลางดังกล่าวแก่ผู้เป็นเจ้าของ ก็เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ดุสิต เพชรปลูก-เสมอ อินทระศักดิ์-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ